

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/403/2018

**शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन, बी. 243 एन.एम.डी.सी. कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
सरोज नर्सिंग के सामने रायपुर जिला रायपुर**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ 880 सिविल लाईन रायपुर जिला रायपुर
आदेश दिनांक 03.02.2022**

- 1/ शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा अधिवक्ता सुश्री निवेदिता मिश्रा सहित उपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11.10.2017 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
“निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक खरीदे गये चौपहिया वाहनों (Four Wheel Vehicle) के क्रयादेश की प्रतिलिपियां प्रदान की जावें।
- 4/ जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र से संबंधित डाक नहीं लेने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.02.2018 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई।
- 5/ श्रीमति निवेदिता मिश्रा अधिवक्ता अनावेदक द्वारा दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया है कि :-
 1. यह कि शिकायतकर्ता ने संजय शर्मा विरुद्ध विपणन संघ के रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित याचिका क्र. 1201/2017, 1218/2017 पर जारी आदेश दिनांक 22.09.2017 का उल्लेख किया है तथा कथन किया है कि “माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में संजय कुमार शर्मा की इस प्रार्थना पर विचार नहीं किया है कि विपणन संघ लोक प्राधिकारी है या नहीं” इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्त श्रीमान ए.के. सिंह के द्वारा पारित आदेश जो अनोवदक संस्था को सरकार द्वारा वित्तपोषित मानते हुए सूचना के अधिकार के दायरे में लाया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने Set aside अर्थात निरस्त किया है, साथ ही लोक प्राधिकारी की श्रेणी में विपणन संघ आता है या नहीं पर कोई निर्णय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से ही इस पर कोई विचार नहीं किया गया इस बिन्दु पर शिकायतकर्ता के लिखित तर्क सारहीन होने से निरस्त किया जावे।
 2. यह कि शिकायतकर्ता ने अपने लिखित तर्क में लोक प्राधिकारी का अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि लोक प्राधिकारी की परिभाषा सूचना के अधिनियम में स्पष्ट दर्शित है, जिसे अनावेदक के साथ स्वयं आयोग भी भलीभांति परिचित है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीयन की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था एक स्वतंत्र निकाय है, जिस पर सरकार के द्वारा किसी भी तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, केवल

मात्र अनावेदक संस्था के निवेदन तथा संस्था के उपविधि के अनुरूप निजी निकायों में कार्य की कसावट लाने के लिए ही सरकार के कर्मचारी/अधिकारी की पदस्थापना की जाती है, किन्तु उपरोक्त सरकार के कर्मचारी/अधिकारी भी संचालक मंडल के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं तथा संस्था का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा या सरकारकी तरफ से पदस्थ अधिकारी लेने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं, उनका कर्तव्य संस्था उपविधि के अनुरूप संचालक मंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव व निर्णय को अमल में लाना होता है। इसलिए भी शिकायतकर्ता का उपरोक्त लोक प्राधिकारी संबंधी तर्क सारहीन है।

3. यह कि शिकायतकर्ता ने अपने तर्क में समूचित सरकार द्वारा स्वामित्वाधिन निकाय तथा नियंत्रणाधीन निकाय तथ्यों को उल्लेख किया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया है, जबकि उपरोक्त न्यायदृष्टांत स्वामित्वाधिन निकाय एवं नियंत्रणाधीन निकाय को परिभाषित किया है साथ ही पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होने का उल्लेख किया है, परन्तु अनावेदक संस्था सरकार से वित्तपोषित संस्था नहीं है तथा सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी अनावेदक संस्था में नहीं है। वित्तपोषित शब्द को इसी आयोग के आयुक्त श्रीमान ए.के. सिंह ने संजय शर्मा के प्रकरण में परिभाषित किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय us Set aside कर चुका है, अब कोई भी आदेश वर्तमान में स्थिर नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि संस्था सरकार से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है।
4. यह कि संस्था निःसंदेह भारत सरकार के धान खरीदी नीति के तहत धान खरीदी का कार्य शासन के साथ अनुबंध के आधार पर करती है, जिसके लिए शासन से अनावेदक संस्था को कमीशन की राशि प्राप्त होती है, साथ ही अनावेदक संस्था अपने व्यापार के विस्तार के लिए ऋण प्राप्त करती है, जिस पर सरकार मात्र अडरटेकिंग देती है, किन्तु उपरोक्त राशि को अनावेदक संस्था ब्याज सहित वापस किस्तों में भुगतान करती है।
5. यह कि शासन को धान का हाइपोथिकेशन कर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग होता है, चूंकि शासन धान खरीदी का व्यापार करने में असमर्थ रहती है, तथा विधान मंडल से उपरोक्त संबंध से कानून का निर्माण कर स्वतंत्र निकाय के रूप में अनावेदक संस्था का गठन किया गया है तथा अनावेदक संस्था धान उपार्जन कार्य पूर्ण रूप से शासन के नियंत्रण एवं निर्देश के तहत करती है, किन्तु वह शासन के अधीन नहीं है, यदि शासन अनावेदक संस्था से धान खरीदी का कार्य नहीं कराती है, तब भी संस्था का पंजीयन शेष रहेगा एवं संस्था का संचालक मंडल अपने कृषकों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। शिकायतकर्ता उपरोक्त बिन्दु पर तर्क केवल निजी रूप से परिभाषित किया है, जबकि सेटअप आदि की स्वीकृति उपविधि के अनुरूप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्राप्त है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि पंजीयक या राज्य सरकार संस्था को पूर्ण रूप से वित्तपोषित करती है। साथ ही धान खरीदी के व्यापार में

धान खरीदी का कार्य शासन के खाद्य विभाग, जिला कलेक्टर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के नियंत्रण में होता है एवं अनावेदक केवल माध्यम/एजेंट होती है, इसलिए धान का पूर्ण निर्वहन शासन के निर्देश पर किया जाता है तथा धान खरीदी में जो भी क्षति होती है, इसके लिए भी शासन जिम्मेदार नहीं होता बल्कि अनावेदक संस्था के अंतर्गत निहित समितियों एवं स्वयं अनावेदक संस्था को प्राप्त होने वाले कमीशन से प्रतिपूर्ति की जाती है, इसलिए यह कहा जाना कि व्यापार में होने वाले क्षति की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा प्रावधानित है पूर्णतः असत्य व निराधार है।

6. यह कि आवेदक ने जो तर्क पैरा 19 में उल्लेखित किया है, उसके पठन से स्पष्ट होता है कि आवेदक शिकायतकर्ता की श्रेणी में नहीं जबकि निर्णय पारित करने की श्रेणी में स्वयं को रखा है, उक्त कण्डिका में जो भी कथन किया गया है, उपरोक्त कथन माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थना हो सकता है, इस न्यायालय को रिट याचिका के अनुरूप प्रकरण सुनवाई को क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि केवल मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत को उचित या अनुचित के रूप में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
 7. यह कि आवेदक/शिकायतकर्ता के आवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना से कोई सरोकार नहीं, बल्कि अनावेदक संस्था को परेशान व प्रताड़ित करने का मूल उद्देश्य है, इस आधार पर आवेदक का उपरोक्त शिकायत प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्ती योग्य है, चूंकि आवेदक अपने लिखित तर्क के माध्यम से संस्था को प्रताड़ित व परेशान कर रहा है, जबकि शिकायतकर्ता संस्था का कोई कर्मचारी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, किसी सोसायटी का सदस्य नहीं है। संस्था के संचालक मंडल का सदस्य या प्रतिनिधि नहीं है और न ही शिकायतकर्ता का अनावेदक संस्था से किसी प्रकार का व्यापारिक समव्यवहार है। इसलिए अनावेदक संस्था का शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन नहीं लेने से किसी प्रकार की कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, इस आधार पर भी शिकायतकर्ता के विरुद्ध अनावेदक संस्था को मानसिक प्रताड़ना के लिए 5 लाख रूपए का दण्ड आरोपित किया जावे।
- 6/ शिकायतकर्ता श्री भावीन जैन द्वारा दिनांक 18.03.2020 को आयोग के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि :—
1. मार्कफेड द्वारा प्रस्तुत करने जवाब दिनांक 18. मार्च 2020 के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के 3 आदेशों की प्रतियां लगाई गई है जिसमें से दो आदेश नान स्पीकिंग विथआउट रीजन दिए गए हैं तथा संजय कुमार शर्मा विरुद्ध मार्कफेड प्रकरण का एक ओदश विस्तृत रूप से स्पीकिंग आर्डर विद रीजन है जिसमें माननीय सूचना आयोग ने मार्कफेड को लोक प्राधिकारी मानते हुए वहां पर जनसूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

2. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध मार्कफेड ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की जिसके आदेश 22.09.2017 की प्रति मार्कफेड द्वारा जवाब के साथ संलग्न की गई है।
3. माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लेखित किया है कि क्योंकि प्रथम अपील के दौरान आवश्यक सूचना प्रदाय कर दी गई थी अतः द्वितीय अपील की आवश्यकता ही नहीं थी यह कहते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में संजय कुमार शर्मा की इस प्रार्थना पर विचार ही नहीं किया कि मार्कफेड लोक प्राधिकारी है या नहीं जबकि आदेश के अंत में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि और भी कोई बिन्दु अगर है तो उसका निराकरण न्यायालय द्वारा उचित प्रोसीडिंग में किया जाएगा और उसे भविष्य के लिए खुला छोड़ा गया अतः मार्कफेड द्वारा माननीय सूचना आयोग को प्रस्तुत जवाब माननीय सूचना आयोग को गुमराह करने के लिए दिया गया है।
4. अधिनियम आदेशों एवं विभिन्न न्यायालयों के आदेश निम्नानुसार है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा मार्कफेड जैसे लोक प्राधिकारी के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-
 धारा 2(h) " public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted-
 (d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-
 (i) body owned, controlled or substantially financed;
 अर्थात :-
 (घ) लोक प्राधिकारी का अर्थ है ऐसा कोई प्राधिकारी (Authority) या निकाय (body) या स्वायत्त सरकारी संस्था (Institution of Self Government) जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश के द्वारा स्थापित या गठित की गई हो, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल रहेंगे :
 (i) कोई निकाय (Body) जो कि समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो।
1. कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाये मध्यप्रदेश द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है जिससे प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड का निर्माण मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित मध्यप्रदेश सोसाईटी पुनर्गठन और निर्माण अध्यादेश के तहत हुआ है।
2. (i) समुचित सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन निकाय (Body Owned by Appropriate

Government) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में स्पष्ट किया है कि स्वामित्वाधीन निकाय का अर्थ उस निकाय से है जिस पर समुचित सरकार का कानूनी हक हो तथा उस निकाय के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण समुचित सरकार का हो, स्वामित्व के अन्तर्गत वित्त नियंत्रण आदि आता है।

(ii) समुचित सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन निकाय (Body Controlled by Appropriate Government) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में अन्य निर्णयों का संदर्भ देते हुए उल्लेखित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय (स्टेट आफ वेस्ट बंगाल एवं अन्य विरुद्ध निपेन्द्र नाथ बागची AIR 1966 SC 447) में आदेशित किया है कि नियंत्रण के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाही पूरा करने के लिये सभी अन्य प्रासंगिक तथा परिणामी कार्य करने की शक्ति आती है। एक अन्य निर्णय (कार्पोरेशन आफ सिटी आफ नागपुर एवं अन्य विरुद्ध रामचन्द्रा एवं अन्य (1981) 2 SCC 714) में उल्लेखित किया है कि नियंत्रण शब्द का बहुत व्यापक अर्थ और आयाम है तथा इसके अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी में निहित शक्तियों को प्राप्त/पूरा करने के लिये विविध प्रकार की प्रासंगिक तथा परिणामी शक्तियां आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर वर्णित निर्णय (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में उल्लेखित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में "नियंत्रण" शब्द "स्वामित्वाधीन" तथा "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" शब्दों के बीच आता है (Owned, Controlled or Substantially Financed) इसका अर्थ यह है कि समुचित सरकार का नियंत्रण वास्तविक प्रकृति का होना चाहिये। किसी अधिनियम के अन्तर्गत या अन्यथा पर्यवेक्षण (Supervision) या विनियमन (Regulation) की शक्ति मात्र से वह निकाय लोक प्राधिकारी नहीं माना जायेगा।

(iii) पर्याप्त रूप से वित्तपोषित (Substantially Financed) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत (तल्लापलम सर्विस को-आपरेटिव बैंक लि. एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल सिविल अपील क्र. 9017 / 2013 निर्णय दिनांक 07.10.2013) में वाक्यांश "Substantially Financed" "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" का अर्थ समझाया गया है। न्याय दृष्टांत के अनुसार "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h)(d)(i) एवं (ii) तथा 2(a) में इस्तेमाल किया गया है। कोई भी संस्था या निकाय या प्राधिकारी समुचित सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि से प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो सकता है, परन्तु पर्याप्त रूप से वित्तपोषित क्या है? यह अधिनियम में परिभाषित नहीं है। विधान मंडल द्वारा “पर्याप्त रूप से वित्तपोषित” शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि वित्तपोषित की मात्रा वास्तविक, मौजूदा/वर्तमान/विद्यमान, स्पष्ट/निश्चित तथा वास्तविक हद तक असली होना चाहिये न कि सीमित, साधारण, संतोषजनक आदि। न्यायदृष्टांत में उल्लेख किया गया है कि Black's Law Dictionary (6th Edn.) के अनुसार पर्याप्त रूप (Substantial) का अर्थ है ‘वास्तविक मूल्य और महत्व का’, काफी मूल्य का, मूल्यवान, असंभव या काल्पनिक नहीं। Shorter Oxford English Dictionary (5th Edn.) के अनुसार ‘पर्याप्त रूप’ का अर्थ है प्रचुर, माप की पर्याप्त या काफी मात्रा में। इसलिये शब्द “पर्याप्त रूप” प्रभावी (Dominant) या अधिक संख्या/बहुमत (Majority) का पर्यायवाची नहीं है। शब्द “पर्याप्त रूप” महत्वपूर्ण, आवश्यक, पर्याप्त मूल्य का, से मेल खाता है। शब्द पर्याप्त रूप का ज्यादा मेल अनिवार्य से है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत (रजिस्ट्रार त्यागराज कालेज आफ इंजीनियरिंग मदुरई विरुद्ध रजिस्ट्रार तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग एवं अन्य WP No. 1253/2010 निर्णय दिनांक 30.04.2013) में कहा है कि Substantial का अर्थ किसी अनुमानित राशि का ज्यादा प्रतिशत (Higher Percentage) नहीं माना जा सकता।

5. छ.ग. राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील प्रकरण क्र. ए/2105/2013 एवं 2106/2013 संजय कुमार शर्मा विरुद्ध छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर में पारित आदेश 22.11.2016 की कंडिका 15, 16, 17, 18 एवं 19 निम्नानुसार है:-

15. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ही वित्त पोषित है क्योंकि उसके द्वारा बैंको से ऋण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप लिया जाता है, जिसमें कि शासन के धान को ही hypothecate किया जाता है। धान के व्यापार से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा की जाती है। अंश पूंजी का अधिकांश भाग शासन का ही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 43-2/2001-एसपीजी(66-67) दिनांक 05.08.2013 के अनुसार गोदाम निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के द्वारा विपणन संघ को छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है, वह अनुमानित लागत का 85 प्रतिशत होता है। इस प्राप्त होने वाली ऋण राशि को जब शासन विपणन संघ को प्रदाय करती है तब वह 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एवं 35 प्रतिशत अंशपूंजी के रूप में देती है, जिसकी वापसी भी किश्तों में विपणन संघ द्वारा की जाती है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारंभ में निर्माण की अंश पूंजी लगभग रु 11.56 करोड़ थी एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में यह अंशपूंजी रु 10.89 करोड़

थी। किशतों में अंश पूंजी की वापसी के कारण जब भी पूर्ण ऋण राशि वापस कर दी जावेगी, तो निर्माण हेतु कोई अंश पूजी विपणन संघ के पास नहीं रहेगी। अतः विपणन संघ की वास्तविक अंश पूंजी भुगतान की गई अंशपूंजी ही है, जिसमें शासन का योगदान 94 प्रतिशत है। यदि निर्माण से संबंधित कोई अंश पूंजी है भी तो वह संस्था के वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रकों में राज्य शासन से प्राप्त ही दर्शाई गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था अंशपूंजी इतनी कम है कि इसका योगदान संस्था के व्यापार में नगण्य है। यदि शासन के निर्णय के अनुरूप शासन को धान का hypothecate कर बैंक से ऋण उपलब्ध न हो तो संस्था कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकती है। धान व्यापार का पूर्ण जोखिम भी शासन का ही है क्योंकि शासन का धान होने ऋण के लिए hypothecate है तथा व्यवसायिक क्षति की प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा ही की जाती है। शासन यदि संस्था को धान उपार्जन का कार्य न सौंपे तो वह संभवतः अपना स्थापना व्यय भी वहन नहीं कर पायेगी।

16. प्रकरण के अवलोकन पर यह पाया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ भार शासन की धान उर्पाजन योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन की एक एजेन्सी है क्योंकि धान उर्पाजन का कार्य छत्तीसगढ़ शासन का ही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित धान उर्पाजन के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। उसका अधिकांश स्थापना व्यय भी धान उर्पाजन योजना से ही प्राप्त होता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित संविधान की धारा 12 के अन्तर्गत Instrumentality of State है। यह सही है कि कोई सहकारी संस्था सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कठित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(t) के तहत शासन के नियंत्रणाधीन नहीं कही जा सकती परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किये जाने वाला मुख्य कार्य धान उर्पाजन उसके कुल टर्न ओवर का 93 प्रतिशत है। धान उर्पाजन कार्य पूर्ण रूप से शासन के नियंत्रण एवं विस्तृत निर्देश के तहत किया जाता है। यद्यपि खाद व्यवसाय बहुत छोटा है परन्तु वह भी शासन के निर्देशन में ही किया जाता है। जहां तक संघ के संचालक मंडल का संबंध है, उसका मुख्य कार्य संस्था का सेटअप निर्धारित करना एवं कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारित करना है। सेटअप की अंतिम स्वीकृति भी पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा ही दी जाती है। उदाहरणार्थ पंजीयक ने अपने पत्र क्रमांक 7545 दिनांक 13.10.2008 से संस्था का सेटअप स्वीकृत किया गया है। धान के व्यापार के संबंध में संचालक मंडल के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है। शासन के नियंत्रण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तीन मुख्य पदों पर शासकीय अधिकारी ही पदस्थ हैं। अतः विपणन संघ शासन द्वारा नियंत्रित संस्था है।

17. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ शासन अप्रत्यक्ष रूप से

लगभग पूरी तरह से शासन द्वारा ही वित्त पोषित है। क्योंकि शासन की स्वीकृति से ही शासन के ही धान को hypothecate कर बैंक से ऋण लिया जाता है तथा धान को पूर्ण निर्वतन शासन के ही निर्देशों के अनुसार किया जाता है। व्यापार में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाना प्रावधानित है। संस्था की भुगतानशुदा अंशपूजी में भी शासन का योगदान 94 प्रतिशत है।

18. अतः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एक ऐसी सहकारी संस्था है जिसकी तुलना ऐसी सहकारी संस्थाओं से नहीं की जा सकती, जिनका गठन मात्र सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है तथा उनके महत्वपूर्ण निर्णयउन संस्थाओं के संचालक मंडल के द्वारा लिये जाते हैं तथा उनका कोई सारभूत रूप से वित्त पोषण शासन के द्वारा नहीं किया जाता है।

19. उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज)(घ)(1) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी है। अतः प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ(लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र के जारी होने के 45 दिवस में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा धारा 19(2) में दर्शित प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करें तथा दोनों अपील प्रकरणों में अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी में से विपणन संघ मुख्यालय व उसकी इकाइयों में उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय करें।

6. शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.09.2021 को पुनः आयोग के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अनावेदक/उत्तरवादी द्वारा दिनांक 22.06.2021 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत जवाब की कंडिका क्रमांक 6 में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि उसे राज्य या केन्द्र से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 403/2018 में प्रस्तुत अभिकथन में अनावेदक को राज्य से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अनावेदक को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल के लिए प्रशासकीय व्यय 2.50 प्रतिशित प्राप्त होता है जो कि वर्ष 2010-11 में रूपए 4.46 करोड़ था। यह राशि Substantial पर्याप्त रूप से वित्त पोषित की परिभाषा में आती है सिर्फ इसी अनुदान के आधार पर अनावेदक लोक प्राधिकारी हो जाता है।
7. चूंकि छत्तीसगढ़ मार्कफेड शासकीय आदेश के तहत गठित संस्था है जिसमें शासन का नियंत्रण है जो कि शासन द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित है, नियंत्रित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी है। इसलिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नामांकित करने हेतु आदेशित

करने की कृपा कर शिकायतकर्ता का आवेदन निराकृत करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

- 7 / मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं श्रीमति निवेदिता मिश्रा अधिवक्ता अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यहा पाया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना आवेदन प्रस्तुत कर “निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से आज तक खरीदे गये चौपहिया वाहनों (Four Wheel Vehicle) के क्रयादेश की प्रतिलिपियां प्रदान की जावें। विषयांकित जानकारी चाही गयी है। उक्त विषय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने D.A.V. COLLEGE TRUST AND MANAGEMENT SOCIETY & ORS. VERSUS DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTIONS & ORS. प्रकरण क्रमांक CIVIL APPEAL NO. 9828 OF 2013 में पारित आदेश 17 September, 2019 में उल्लेख किया है कि :—

26. In our view, substantial means a large portion. It does not necessarily have to mean a major portion or more than 50%. No hard and fast rule can be laid down in this regard. Substantial financing can be both direct or indirect. To give an example, if a land in city is given free of cost or on heavy discount to hospitals, educational institutions or such other body, this in itself could also be substantial financing. The very establishment of such an institution, if it dependent on the largesse of the State in getting the land at a cheap price, would mean that it is substantially financed. Merely because financial contribution of the State comes down during the actual funding, will not by itself mean that the indirect finance given in not to be taken into consideration. The value of the land will have to be evaluated not only on the date of allotment but even on the date when the question arises as to whether the said body or NGO is substantially financed.
27. Whether an NGO or body is substantially financed by the government is a question of fact which has to be determined on the facts of each case. There may be cases where the finance is more than 50% but still may not be called substantially financed. Supposing a small NGO which has a total capital of Rs.10,000/gets a grant of Rs.5,000/form the Government, though this grant may be 50%, it cannot be termed to be substantial contribution. on the other hand, if a body or an NGO gets hundreds of crores of rupees as grant but that amount is less than 50%, the same can still be termed to be substantially financed.
28. Another aspect for determining substantial finance is whether the body, authority or NGO can carry on its activities effectively without getting

- finance from the Government. If its functioning is dependent on the finances of the Government then there can be no manner of doubt that it has to be termed as substantially financed.
- 8/ जनसूचना अधिकारी कार्यालय को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल के लिए प्रशासकीय व्यय 2.5 प्रतिशत प्राप्त होता है जो कि वर्ष 2010—11 में 4.46 करोड़ तथा वर्ष 2011—12 में 9.36 करोड़ था। अतः उक्त न्यायदृष्टांत के परिपालन में यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय को प्राप्त वित्तीय सहायता Substantil रूप से वित्तपोषित की श्रेणी के अंतर्गत आती है।
- 9/ उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा बैंको से वित्तीय ऋण लिया जाता है वह छ.ग.शासन द्वारा Soverign गारंटी प्रदान करने के बाद ही दिया जाता है तथा उसी ऋण के माध्यम से छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ अपने कार्य का संचालन करता है। अगर छ.ग. शासन Soverign गारंटी उक्त ऋण के लिए प्रदाय न करें तो जनसूचना अधिकारी कार्यालय के लिए अपने कार्यों को निष्पादन करना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ छ.ग. शासन की सहायता के बिना अपने कार्यों का संचालन उत्तम रूप से नहीं कर सकता।
- 10/ उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(t)(k)(1) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है। अतः सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र के जारी होने के 45 दिवस में जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर को लोकप्राधिकारी घोषित कर सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों, धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा धारा 19(2) में दर्शित प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करना सुनिश्चित कराये।
- 11/ उक्त निर्देश के साथ शिकायत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 12/ आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता, जनसूचना अधिकारी, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त